

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6415/2534

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
บริษัท สยาม ราษฎร์พรอปเปอร์ตี้ส์
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

บริษัท พี.เอส.เอ . จำกัด ที่ 1 กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคหนึ่ง

การที่ผู้ร้องได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ชำระหนี้แก่กอง
ทรัพย์สินของจำเลย หากผู้ร้องจะปฏิเสธหนี้ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องปฏิเสธหนี้เป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเมื่อ
ปรากฏว่าหนังสือปฏิเสธหนี้ของผู้ร้องส่งถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่วงเลยกำหนด
เวลาดังกล่าว ดังนี้ ถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เด็ดขาด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 3 เด็ดขาด เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือถึงผู้ร้องให้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งลูกหนี้ที่ 3
มีสิทธิเรียกร้องจากผู้ร้องจำนวน 7 ฉบับ รวมเป็นเงิน 177,581,382.58 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย ผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้วันที่ 5 กรกฎาคม 2532 และได้มีหนังสือปฏิเสธ
หนี้ถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2532 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ไม่รับหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือปฏิเสธหนี้ ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านของผู้ร้องและถือว่าผู้ร้องมิได้ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนดจึงถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 3 ตามจำนวนที่แจ้งไปเป็นการเด็ดขาดแล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้กลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกาประเด็นเดียวว่าผู้ร้องปฏิเสธหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาหรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้ที่ถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ต้องปฏิเสธหนี้เป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งความเมื่อปรากฏว่าผู้ร้องได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ผู้ร้องจึงมีหน้าที่ต้องปฏิเสธหนี้เป็นหนังสือส่งถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2532 หาใช่ถือเอาวันที่ 19 กรกฎาคม 2532 อันเป็นวันที่ซึ่งผู้ร้องลงชื่อในหนังสือเป็นวันปฏิเสธหนี้ ส่วนจะส่งถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายหลังวันดังกล่าวเลยกำหนด 14 วันแล้วก็ได้ดังที่ผู้ร้องอ้างไม่ ฉะนั้น เมื่อหนังสือปฏิเสธหนี้ของผู้ร้องส่งถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่วงเลยกำหนด 14 วัน ตามมาตรา 119 วรรคหนึ่งแล้ว ต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 3 เด็ดขาด ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับหนังสือปฏิเสธหนี้ หรือคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ไม่รับ

หนังสือปฏิเสธนี้ของผู้ร้องได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟัง
ไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-เพ็ง เพ็งนิติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ